

ARTISTA INVITADO - SPLIT DE REGALÍAS DIGITALES

Buenos Aires, 16 de agosto de 2024.

Entre Matías Ezequiel Mansilla, DNI: 30.992.152, con domicilio en Santiago Derqui 444, Gral. Pacheco, Buenos Aires, conocido como “MALANDRO”, en adelante denominado el “**ARTISTA INVITADO**”, y Mariano Zelaya, con domicilio en Canale 1015, Adrogué, Buenos Aires, en representación de “**ZELAYA PRODUCCIONES**” y Graciela Rosmari Contrera, con domicilio en Quito 4121 4to C, CABA, en representación de “**GRACE MUSIC**”, convienen en formalizar el presente CONTRATO, sujeto a las siguientes Cláusulas y Condiciones:

CONSIDERANDO que Las Partes firmantes de éste Contrato son:

- A) El **ARTISTA INVITADO**, quien declara que está en completa libertad de poder firmar el presente acuerdo y que no hay ningún acuerdo preexistente que le impida realizarlo.
- B) El **ARTISTA INVITADO**, quien forma parte de la ejecución del fonograma y videograma “**Amor de Vago**” junto a “**La T y La M**” en su carácter de **ARTISTA PRINCIPAL**.
- C) **ZELAYA PRODUCCIONES**, una productora audiovisual, productora ejecutiva y agencia representante del ARTISTA PRINCIPAL “**La T y La M**”; y **GRACE MUSIC**, una agencia de Marketing & Publicidad, desarrollo artístico y productora ejecutiva, estos en adelante denominados **LOS PRODUCTORES**.

1.- El **ARTISTA INVITADO** presta expresa conformidad para la grabación y fijación de su voz, actuación y ejecución en “**Amor de Vago**” en el que participa como **ARTISTA INVITADO** y en tal sentido, cede de manera irrevocable la fijación del FONOGRAMA Y VIDEOGRAMA resultantes, no quedando suma alguna pendiente a reclamar por ningún concepto pasado, presente y/o futuro, ni al **ARTISTA PRINCIPAL** ni a **LOS PRODUCTORES**.

2.- El **ARTISTA INVITADO** autoriza irrevocablemente a **LOS PRODUCTORES** para gestionar su participación en sus perfiles de plataformas como **MAIN ARTIST** y disponer, reproducir, poner a disposición, publicar, distribuir, modificar, comercializar y/o utilizar y/o eliminar en cualquier momento sin que ello pudiera considerarse como perjuicio o menoscabo alguno. En consecuencia, no tiene ni tendrá derecho a cobrar suma adicional alguna, ni regalías, ni retribución de cualquier tipo como consecuencia directa, indirecta, causal o concausal distinta a la que se pacta en el presente.

2.A.- El **ARTISTA INVITADO** recibirá el **50 % por ciento** de los ingresos netos que reciba **EL ARTISTA PRINCIPAL** generados por la distribución de audio y video en plataformas digitales que se generen exclusivamente por el fonograma y/o videograma “**Amor de Vago**” a favor del **ARTISTA PRINCIPAL**, por plazo de ley.

Las regalías serán abonadas por el **LOS PRODUCTORES**, o por quien estos designen, a las cuentas que el **ARTISTA INVITADO** informe.

2.B- Una vez finalizado el plazo establecido en el punto 2.A.-, el **ARTISTA INVITADO** no tendrá derecho a cobrar suma adicional alguna, ni regalías, ni retribución de cualquier tipo como consecuencia directa, indirecta, causal o concausal.

3.- La titularidad del Fonograma y del Videograma “**Amor de Vago**” es en un 100% (CIEN POR CIENTO) propiedad de “**LOS PRODUCTORES**”.

4.- El **ARTISTA INVITADO** asegura a **LOS PRODUCTORES** que podrán realizar las gestiones necesarias para el registro, comercialización, distribución y monetización de “**Amor de Vago**”. También asegura su total compromiso con la difusión, publicación en sus redes sociales oficiales y acompañamiento de todas las acciones necesarias para impulsar y lograr un mejor rendimiento del lanzamiento. En caso de reclamo de terceros “**LOS PRODUCTORES**” podrán retener cualquier liquidación por cualquier especie de derechos que afecte la ejecución pacífica de los derechos aquí otorgados. La decisión del **ARTISTA PRINCIPAL** y/o el producto no generará derecho a indemnización ni compensación de ningún tipo o naturaleza que fuera a favor del **ARTISTA INVITADO**.

5.- El **ARTISTA INVITADO** tendrá el derecho de percibir los importes que como intérprete liquide **AADI** y/u otras organizaciones de intérpretes o músicos ejecutantes existente en el mundo.

6.-Respecto de la obra subyacente que dio lugar a la creación del **FONOGRAMA**, se acepta y reconoce la siguiente distribución de porcentajes a ser incluida en las sociedades de gestión colectiva en donde esta sea registrada:

Matías Ezequiel Mansilla (el **ARTISTA INVITADO**): 50% (autor y compositor);

Tobías Medrano (el **ARTISTA PRINCIPAL**): 50% (autor y compositor);

7.- Este documento podrá ser firmado mediante firma electrónica con el sistema DocuSign, Adobe Sign o similar, desde las siguientes direcciones de correo electrónico: el Sr. Mariano R. Zelaya, desde la casilla de correo electrónico: marianozelaya@live.ca; por Graciela R. Contrera, desde la casilla: legales@gracemusic.com.ar; y el Sr. Matías Ezequiel Mansilla desde la casilla de correo electrónico: malandrodeamerica@gmail.com.

Las firmas tendrán el mismo efecto, validez y admisibilidad que las firmas ológrafas en los términos del Art. 288 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. No será necesaria ninguna ratificación posterior, ni certificación, aprobación o similar de ninguna autoridad o tercero para la plena validez de estas firmas electrónicas.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Provincia de Buenos Aires, a los 16 días del mes de agosto de 2024.

Matías Ezequiel Mansilla Matías Ezequiel Mansilla (Aug 20, 2024 11:51 ADT) ARTISTA INVITADO Aclaración: Matías Ezequiel Mansilla	Mariano Zelaya Mariano Zelaya (Aug 20, 2024 10:40 ADT) ZELAYA PRODUCCIONES Aclaración: Mariano Zelaya	Graciela Rosmari Contrera Graciela Rosmari Contrera (Aug 16, 2024 15:53 ADT) GRACE MUSIC Aclaración: Graciela R. Contrera
--	---	---

Split de REGALIAS GM - MALANDRO

Final Audit Report

2024-08-20

Created:	2024-08-16
By:	Graciela Rosmari Contrera (legales@gracemusic.com.ar)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAqsrDEgAqlciqJ4uxCAap0EZF9QsQp5gm

"Split de REGALIAS GM - MALANDRO" History

-  Document created by Graciela Rosmari Contrera (legales@gracemusic.com.ar)
2024-08-16 - 6:37:34 PM GMT
-  Document emailed to Matías Ezequiel Mansilla (malandrodeamerica@gmail.com) for signature
2024-08-16 - 6:37:38 PM GMT
-  Document emailed to Mariano Zelaya (marianozelaya@live.ca) for signature
2024-08-16 - 6:37:38 PM GMT
-  Document emailed to Graciela Rosmari Contrera (legales@gracemusic.com.ar) for signature
2024-08-16 - 6:37:38 PM GMT
-  Document e-signed by Graciela Rosmari Contrera (legales@gracemusic.com.ar)
Signature Date: 2024-08-16 - 6:53:23 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Mariano Zelaya (marianozelaya@live.ca)
2024-08-20 - 1:40:34 PM GMT
-  Document e-signed by Mariano Zelaya (marianozelaya@live.ca)
Signature Date: 2024-08-20 - 1:40:59 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Matías Ezequiel Mansilla (malandrodeamerica@gmail.com)
2024-08-20 - 2:45:50 PM GMT
-  Document e-signed by Matías Ezequiel Mansilla (malandrodeamerica@gmail.com)
Signature Date: 2024-08-20 - 2:51:12 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-08-20 - 2:51:12 PM GMT